商法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

　この法律は、商人の営業、商行為その他の商事関係について基本的な事項を定め、商取引の安全及び円滑を図ることを目的とする。

第2条

　自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人とする。

第3条

　店舗その他の営業施設を設け、継続して物品の販売その他の営業をする者は、商人と推定する。

第4条

　未成年者が法定代理人の許可を得て営業をする場合には、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

第5条

　商人は、法令の定めるところにより、その営業に関する事項を登記しなければならない。

第6条

　商業登記は、商取引の相手方が営業に関する重要な事項を確認することができるよう、公開する。

第7条

　登記すべき事項は、その登記後でなければ、善意の第三者に対抗することができない。

第8条

故意又は重大な過失により不実の事項を登記した者は、その登記を信頼した第三者に対し、その不実を主張することができない。

第9条

商人は、その氏名その他の名称をもって商号とすることができる。

第10条

商号は、他人の営業と誤認させる目的その他不正の目的をもって選定してはならない。

第11条

商人は、その商号を営業上継続して使用しなければならない。

第12条

商号は、営業とともにする場合に限り、譲渡することができる。

第13条

他人の商号を使用して営業上の利益を害するおそれがある者に対しては、その使用の差止めを請求することができる。

第14条

他人の商号を不正に使用して損害を生じさせた者は、その損害を賠償する責任を負う。

第15条

商人は、その営業の中心となる場所を営業所とする。

第16条

営業所には、商号その他法令で定める事項を表示しなければならない。

第17条

営業所を移転したときは、遅滞なくその変更を登記しなければならない。

第18条

営業を譲渡する契約は、当事者の合意によって成立する。

第19条

営業の譲渡がされたときは、当事者間で別段の定めがない限り、その営業に属する財産及び営業上の権利義務を一体として移転する。

第20条

営業を譲渡した者は、当事者間に別段の定めがない限り、同一又は類似の営業を行って譲受人の営業を害してはならない。

第21条

商人は、その営業の財産及び損益の状況を明らかにするため、法令の定めるところにより商業帳簿を作成しなければならない。

第22条

商人は、営業上の取引を適時かつ正確に会計帳簿に記載しなければならない。

第23条

商人は、一定の期間ごとにその財産の状況を明らかにする貸借対照表を作成しなければならない。

第24条

商人は、営業年度ごとにその営業によって生じた利益又は損失を計算しなければならない。

第25条

　商人は、商業帳簿その他営業に関する重要な資料を、法令で定める期間保存しなければならない。

第26条

　商業帳簿は、電子的方法その他情報通信技術を利用する方法により作成し、保存することができる。

第27条

　商人は、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する支配人を選任することができる。

第28条

　支配人は、その営業に関して商人を代理する権限を有する。

第29条

　支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第30条

　支配人は、商人の許可を得なければ、自己又は第三者のために商人の営業と同種の取引をしてはならない。

第31条

　商人が支配人であると表示した者が営業に関する行為をした場合には、商人は、善意の第三者に対してその者の権限がなかったことを主張することができない。

第32条

　商人の営業所において営業に関する事務を行う者は、その職務の範囲内で商人を代理する権

限を有する。

第33条

　代理権が消滅した場合であっても、その消滅を知らない第三者に対しては、商人はその消滅を主張することができない。

第34条

　商人から営業に関する代理権を与えられた者は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。

第35条

　商業使用人は、職務上知り得た営業上の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

第36条

　商人は、営業の必要に応じ、支配人その他の商業補助者を置くことができる。

第37条

　代理商とは、商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者をいう。

第38条

　代理商は、取引の相手方から請求を受けたときは、遅滞なくその取引に関する必要な事項を商人に通知しなければならない。

第39条

　代理商は、本人である商人の許可なく、その商人と同一の営業を行ってはならない。

第40条

代理商契約は、当事者の一方が相手方に三十日前までに通知することにより解除することができる。

第41条

仲立人とは、他人のために商行為の成立を媒介することを業とする者をいう。

第42条

仲立人は、当事者双方に対して公正に職務を行わなければならない。

第43条

仲立人は、媒介した取引について法令で定める帳簿を備えなければならない。

第44条

問屋とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。

第45条

問屋は、委託者との関係において、委任に関する規定に従う。

第46条

問屋が相手方との取引をした場合には、その取引から生ずる権利義務は、問屋と相手方との間に生ずる。

第47条

問屋は、委託者に通知して、自ら相手方となって取引を履行することができる。

第48条

商行為とは、商人がその営業のためにする行為その他この法律に定める行為をいう。

第49条

　商人がその営業のためにする行為は、その営業に直接必要でないものであっても、商行為とする。

第50条

　商行為の代理人が本人のためにすることを示さずにした行為についても、相手方が本人のためにすることを知っていたときは、その効果は本人に帰属する。

第51条

　商行為について与えられた代理権の制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第52条

　商人間の取引については、当事者は、信義に従い、迅速かつ適切にその義務を履行しなければならない。

第53条

　商人間の取引によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の担保として自己が占有する相手方の物を留置することができる。

第54条

　商行為によって生じた債務については、法定利率を年三パーセントとする。

第55条

　商行為によって生じた債権は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

第56条

　商人間の契約は、法令又は契約に別段の定めがない限り、取引の慣行に従って解釈する。

第57条

　商事に関する事項について法令に定めがないときは、商慣習に従い、商慣習がないときは民法その他の一般法令による。

第58条

　営業を譲渡した者は、取引の相手方に対し、営業の譲渡及びその効力発生日を通知しなければならない。

第59条

　営業の譲渡がされた場合、譲受人が営業上の債務を引き受ける旨を表示したときは、その債務について譲受人も責任を負う。

第60条

　商人は、営業上の事務を処理するに当たり、通常の商人に求められる注意をもってこれを行わなければならない。

第2章　商行為

第61条

　商人間の売買については、当事者は、目的物及び代金その他の条件を明確に定めなければならない。

第62条

　商人間の売買契約は、申込み及び承諾の意思表示が合致したときに成立する。

第63条

　承諾期間を定めた申込みは、その期間内に承諾の通知が到達しなければ、その効力を失う。

第64条

　商人が営業上の取引について申込みを受けたときは、速やかにその諾否を通知しなければならない。

第65条

　買主は、目的物を受領したときは、遅滞なくこれを検査しなければならない。

第66条

　買主は、目的物に数量又は品質について契約に適合しない点を発見したときは、遅滞なく売主に通知しなければならない。

第67条

　通常の検査によって発見することができない契約不適合については、買主がその不適合を知った後、速やかに売主へ通知しなければならない。

第68条

買主は、契約で定めた期日までに代金を支払わなければならない。

第69条

目的物の引渡しを要する売買においては、目的物が買主に引き渡された時に、その目的物についての危険は買主に移転する。

第70条

特定の日時又は一定の期間内に履行されなければ契約の目的を達することができない売買については、その期間を経過したとき、買主は契約を解除することができる。

第71条

商人間で一定期間内の取引から生じる債権債務を包括して計算し、その差額のみを支払う契約をすることができる。

第72条

交互計算の期間は、当事者の合意によって定める。

第73条

交互計算の期間が終了したときは、各当事者の債権債務を差し引き、その残額を債務者が支払う。

第74条

匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益の分配を受けることを約することによって成立する。

第75条

匿名組合員の出資は、金銭その他の財産をもってする。

第76条

匿名組合員は、契約の定めに従い、営業者から利益の分配を受けることができる。

第77条

匿名組合員は、営業者の営業上の債務について第三者に対して直接責任を負わない。

第78条

匿名組合は、契約期間の満了、営業の終了その他契約で定める事由によって終了する。

第79条

仲立契約は、仲立人が取引当事者間の契約成立を媒介することを約し、相手方がその報酬を支払うことを約することによって成立する。

第80条

仲立人は、媒介した取引が成立したときに、契約で定めた報酬を請求することができる。

第81条

仲立人は、故意又は過失によって当事者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。

第82条

委託販売をする者は、委託者の利益のために、善良な管理者の注意をもって販売を行わなければならない。

第83条

委託販売における販売価格は、委託者の指示に従うものとする。

第84条

委託販売をする者は、委託物を自己の財産と分別して保管しなければならない。

第85条

運送人は、荷送人から引き受けた物を、約定された場所まで運送し、荷受人に引き渡す義務を負う。

第86条

運送契約は、荷送人と運送人との合意によって成立する。

第87条

荷送人は、運送人の請求があったときは、運送品の種類、数量、重量、引渡地その他必要な事項を記載した運送状を交付しなければならない。

第88条

運送人は、運送品を受け取った時から引渡しまで、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

第89条

運送人は、運送品の滅失、毀損又は遅延について、自己に責任のないことを証明しない限り、その損害を賠償する責任を負う。

第90条

運送人は、運送品を約定された場所において、正当な荷受人に引き渡さなければならない。

第91条

運送賃は、契約に定めた時期に支払うものとする。

第92条

運送人は、運送賃その他運送に関して生じた債権の弁済を受けるまで、運送品を留置することができる。

第93条

荷送人は、運送品が荷受人に引き渡されるまで、運送人に対してその処分を指図することができる。

第94条

運送品が不可抗力によって滅失した場合において、当事者間に別段の定めがないときは、その損害は荷送人が負担する。

第95条

運送取扱人とは、自己の名をもって物品の運送を他人に委託することを業とする者をいう。

第96条

運送取扱人は、運送人と同一の責任を負うほか、委託を受けた運送について必要な手配を適切に行う義務を負う。

第97条

商人が営業として物を寄託する場合には、寄託を受けた者は、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

第98条

寄託を受けた者は、契約で定めた時期に寄託物を返還しなければならない。

第99条

商人が営業として寄託を受けた場合には、契約で定めた保管料を請求することができる。

第100条

寄託物が腐敗その他の事由により著しく価値を失うおそれがあるときは、寄託を受けた者は、必要な処分をすることができる。

第101条

商人が他人の委託を受けて物品を購入するときは、委託の趣旨に従い、適切な価格及び条件で購入しなければならない。

第102条

商人が営業として他人のために取引を媒介又は処理したときは、契約に定める手数料を請求することができる。

第103条

商人は、委託を受けた取引について、その内容及び処理の経過を記録しなければならない。

第104条

委託者から請求があったときは、商人は、取引の明細及び費用を明らかにしなければならない。

第105条

商行為は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

第106条

電子的方法により記録された商取引に関する情報は、法令に別段の定めがない限り、書面による記録と同等の効力を有する。

第107条

電子的な意思表示については、当事者を識別することができ、かつ、その内容が改変されて

いないことを確認できる方法による署名を付することができる。

第108条

　商人は、営業上の広告をするに当たり、取引の相手方を誤認させる表示をしてはならない。

第109条

　商品又は役務について、実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる表示をしてはならない。

第110条

　商人は、取引の相手方の信頼を不当に害する行為をしてはならない。

第3章　会社

第111条

　会社は、株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社とする。

第112条

　会社は、法令の定めるところにより成立し、法人として権利を有し義務を負う。

第113条

　会社は、その種類に応じ、商号に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の文字を用いなければならない。

第114条

　会社は、定款に定めた目的の範囲内で事業を行う。

第115条

　会社を設立しようとする者は、定款を作成しなければならない。

第116条

　定款には、会社の目的、商号、本店の所在地その他法令で定める事項を記載しなければならない。

第117条

　株式会社の定款は、法令で定める方法により認証を受けなければ、その効力を生じない。

第118条

会社は、設立の登記をすることによって成立する。

第119条

設立登記には、商号、本店、目的、資本金その他法令で定める事項を記載しなければならない。

第120条

会社の設立の無効は、設立の日から三年以内に、訴えをもってのみ主張することができる。

第121条

株式会社は、株式を発行して資本を調達する会社とする。

第122条

株式は、株式会社に対する社員としての地位を細分化したものである。

第123条

株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

第124条

株主は、原則としてその有する株式を他人に譲渡することができる。

第125条

株式会社は、定款の定めにより、株式の譲渡について会社の承認を要するものとすることができる。

第126条

株式会社は、株主の氏名又は名称、住所及び保有する株式数を記載した株主名簿を作成しなければならない。

第127条

株主は、法令の定めるところにより、株主名簿を閲覧し、又はその謄本の交付を請求することができる。

第128条

株式を数人で共有する場合には、共有者は、代表者一人を定めて会社に通知しなければならない。

第129条

株式会社は、定款の定めにより、株式を表章する株券を発行することができる。

第130条

株券を発行する会社においては、株式の譲渡は、株券の交付によって効力を生ずる。

第131条

株式は、法令の定めるところにより、質権その他の担保権の目的とすることができる。

第132条

株式会社には、株主総会を置く。

第133条

株主総会は、法令又は定款に定める事項について決議する。

第134条

株式会社は、毎事業年度の終了後一定の期間内に定時株主総会を開催しなければならない。

第135条

取締役は、必要があると認めるときは、臨時株主総会を招集することができる。

第136条

株主総会を招集するときは、株主に対して日時、場所及び議題を通知しなければならない。

第137条

株主は、一株につき一個の議決権を有する。ただし、法令又は定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第138条

株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。

第139条

株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を有する株主の議決権の過半数をもってする。

第140条

会社の合併、解散その他重要な事項については、法令の定めるところにより特別決議を要する。

第141条

株主総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第142条

株式会社には、取締役を置かなければならない。

第143条

取締役は、株主総会の決議によって選任する。

第144条

　取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

第145条

　取締役は、会社のために忠実にその職務を行わなければならない。

第146条

　取締役は、善良な管理者の注意をもってその職務を遂行しなければならない。

第147条

　取締役が自己又は第三者のために会社の営業と同種の取引をしようとするときは、あらかじめ会社の承認を受けなければならない。

第148条

　取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、あらかじめ重要な事実を開示して承認を受けなければならない。

第149条

　取締役がその任務を怠ったことによって会社に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責任を負う。

第150条

　取締役が職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、第三者に対しても損害を賠償する責任を負う。

第151条

　株式会社は、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

第152条

代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

第153条

代表取締役の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第154条

取締役会を置く株式会社においては、取締役会は会社の業務執行について意思を決定する。

第155条

取締役会は、各取締役が招集する。ただし、定款又は取締役会の決議により別段の定めをすることができる。

第156条

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってする。

第157条

株式会社は、定款の定めにより監査役を置くことができる。

第158条

監査役は、取締役の職務の執行を監査する。

第159条

監査役は、事業年度ごとに監査の結果を記載した監査報告を作成しなければならない。

第160条

一定の規模を超える株式会社については、法令の定めるところにより会計監査人による監査を受けなければならない。

第161条

株式会社の資本金は、株主が払い込んだ財産その他法令で定める額を基礎として定める。

第162条

会社は、資本金その他の基礎となる財産を不当に減少させてはならない。

第163条

株式会社は、法令及び定款に従い、株主に対して利益を配当することができる。

第164条

利益の配当は、会社の財産及び債務の状況を考慮して、会社財産を不当に害さない範囲で行わなければならない。

第165条

法令に違反して配当を受けた株主は、会社に対してその額を返還しなければならない。

第166条

会社の剰余金は、法令に定めるところにより処分する。

第167条

株式会社は、社債を発行することができる。

第168条

社債権者は、会社に対して社債の元本及び利息の支払を請求する権利を有する。

第169条

　会社は、社債権者の氏名又は名称その他法令で定める事項を記載した社債原簿を備えなければならない。

第170条

　会社は、法令の定めるところにより、社債権者のために社債を管理する者を置くことができる。

第171条

　会社は、事業年度ごとに計算書類を作成し、その財産及び損益の状況を明らかにしなければならない。

第172条

　計算書類には、貸借対照表、損益計算書その他法令で定める書類を含む。

第173条

　会社は、事業年度ごとに、その事業の状況その他重要な事項を記載した事業報告を作成しなければならない。

第174条

　取締役は、計算書類を定時株主総会に提出し、その承認を受けなければならない。

第175条

　会社は、法令の定めるところにより、重要な事項を公告しなければならない。

第176条

　公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子的方法によって行うことができる。

第177条

　会社は、存続期間の満了、株主総会の決議、合併、破産その他法令で定める事由によって解散する。

第178条

　会社が解散したときは、合併又は破産の場合を除き、清算をしなければならない。

第179条

　会社の解散に伴い、清算人を置かなければならない。

第180条

　清算人は、会社の現務を結了し、債権を取り立て、債務を弁済し、残余財産を分配する職務を行う。

第181条

　清算人は、就任後遅滞なく、債権者に対して一定の期間内に債権を申し出るべき旨を公告しなければならない。

第182条

　会社の債務を弁済した後に残余財産があるときは、定款又は株主総会の決議に従ってこれを分配する。

第183条

　会社は、他の会社と合併することができる。

第184条

　会社が他の会社とする合併のうち、一方の会社が他方の会社の権利義務を承継するものを吸収合併とする。

第185条

二以上の会社が合併して新たな会社を設立し、その新会社が合併する会社の権利義務を承継するものを新設合併とする。

第186条

会社が合併をするときは、合併契約を締結しなければならない。

第187条

合併契約は、法令の定めるところにより、株主総会その他の機関の承認を受けなければならない。

第188条

会社が合併をするときは、債権者に対して異議を述べる機会を与えなければならない。

第189条

会社は、その事業の全部又は一部を他の会社に承継させることができる。

第190条

会社分割によって承継される権利義務は、会社分割の計画又は契約に定めるところによる。

第191条

会社は、法令の定めるところにより、その種類を変更することができる。

第192条

組織変更をした会社は、組織変更前の会社の権利義務を承継する。

第193条

合名会社は、社員の全部を無限責任社員とする会社とする。

第194条

合名会社の社員は、会社の債務について連帯して責任を負う。

第195条

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員とによって構成される会社とする。

第196条

有限責任社員は、その出資の価額を限度として会社の債務について責任を負う。

第197条

合同会社は、社員の全部を有限責任社員とする会社とする。

第198条

合同会社の業務は、定款に別段の定めがない限り、社員が執行する。

第199条

社員は、定款に定めた出資を履行しなければならない。

第200条

持分会社の社員は、定款その他法令の定めるところにより、その持分を譲渡することができる。

第201条

社員が死亡した場合において、定款に別段の定めがあるときは、その相続人その他の承継人が社員となることができる。

第202条

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、一定の期間を置いて退社を予告することができる。

第203条

持分会社は、社員が一人となった場合その他法令又は定款に定める事由によって解散する。

第204条

持分会社が解散したときは、清算人が会社の財産を清算する。

第205条

清算によって残った財産は、定款又は社員の合意に従って社員に分配する。

第206条

会社の社員又は株主は、法令の定めるところにより、会社の帳簿及び重要な資料を閲覧することができる。

第207条

会社の役員及び社員は、正当な理由なく、職務上知り得た会社の営業上の秘密を漏らしてはならない。

第208条

会社の役員がその職務について会社に損害を与えた場合には、法令の定めるところにより、その損害を賠償する責任を負う。

第209条

会社に対する訴えその他会社に関する訴訟については、法令の定めるところにより会社の本店所在地を管轄する裁判所が管轄する。

第210条

　会社についてこの法律に定めのない事項については、その他の商事法令及び民法の規定を適用する。

第4章　海商

第211条

　船舶とは、水上又は水中を航行するための構造物であって、法令により船舶として登録されたものをいう。

第212条

　船舶を所有する者は、船舶所有者としてその船舶の管理及び運航について責任を負う。

第213条

　船舶所有者は、法令の定めるところにより、船舶を登記しなければならない。

第214条

　船長は、船舶の航行について必要な権限を有し、乗組員を指揮監督する。

第215条

　船長は、船舶、積荷及び乗組員の安全を確保するため、必要な注意を尽くさなければならない。

第216条

　船長は、航海に必要な範囲で船舶所有者を代理する権限を有する。

第217条

　船長は、航海を開始する前に、船舶が航海に適する状態にあることを確認しなければならない。

第218条

船長は、積荷を適切に積載し、航海中これを安全に管理しなければならない。

第219条

海上運送人は、契約に従い、運送品を目的地まで安全に運送しなければならない。

第220条

海上運送人は、運送品の滅失又は損傷について、自己に責任のないことを証明しない限り、その損害を賠償する責任を負う。

第5章　雑則

第221条

　商事に関する事項について他の法律に特別の定めがあるときは、その定めによる。

第222条

　商取引において確立した合理的な商慣習は、法令に反しない限り、当事者間の法律関係を定める基準として尊重される。

第223条

　商人は、自由かつ公正な取引秩序を害する行為をしてはならない。

第224条

　何人も、虚偽の情報その他不正な方法によって他人の営業上の信用を害してはならない。

第225条

　営業上の秘密として管理されている情報を、正当な理由なく取得し、使用し、又は開示してはならない。

第226条

　商取引に関する記録及び表示は、事実に基づき正確に作成しなければならない。

第227条

　電子的方法によって作成された商取引に関する記録は、その内容を確認できる状態で保存しなければならない。

第228条

重要な商取引については、当事者は、必要に応じて相手方の氏名又は名称及び権限を確認するものとする。

第229条

代理人が商取引を行う場合には、相手方から求められたときは、その代理権の存在を示さなければならない。

第230条

この法律において善意の第三者とは、重要な事実を知らず、かつ、通常必要とされる注意を尽くしてもこれを知ることができなかった者をいう。

第231条

商人がその営業について通常必要とされる注意を怠ったときは、特段の事情がない限り、その過失があったものと推定する。

第232条

商行為によって他人に損害を生じさせた者は、法令に別段の定めがある場合を除き、その損害を賠償する責任を負う。

第233条

数人が共同して商行為を行った場合において、各人が連帯して責任を負う旨を定めたときは、その定めに従う。

第234条

商行為によって数人が連帯して債務を負う場合には、各債務者は、債務の全額について履行する責任を負う。

第235条

商取引に関する法律関係は、取引の安全及び迅速性を考慮して解釈しなければならない。

第236条

商取引の自由は、公共の利益及び他人の権利を不当に害しない範囲で保障される。

第237条

商人が消費者との間で取引をするときは、消費者の利益を不当に害する条項を設けてはならない。

第238条

取引上の情報又は交渉力に著しい差がある場合には、当事者は相手方の利益に配慮して契約を締結しなければならない。

第239条

国際的な商取引については、国際的な商慣行及び条約その他の国際約束を尊重する。

第240条

国際的な商取引について適用すべき法律は、法の適用に関する法律その他の法令の定めるところによる。

第241条

商事に関する紛争については、当事者は、裁判その他適切な紛争解決手続を利用することができる。

第242条

当事者は、契約により、商事紛争を仲裁によって解決することを合意することができる。

第243条

商事紛争の当事者は、相互の合意により、その紛争を和解によって解決することができる。

第244条

商事紛争の当事者は、法令の定めるところにより、取引に関する記録を裁判所その他の紛争解決機関に提出する。

第245条

電子商取引に関する記録は、その真正性及び完全性が確認できる場合には、証拠として使用することができる。

第246条

商人は、取引条件その他相手方の判断に重要な事項を、明確かつ容易に理解できる方法で示すよう努めなければならない。

第247条

重要な商取引については、当事者は、その内容を記載した書面又は電子記録を作成するよう努めなければならない。

第248条

商取引の契約内容を変更するときは、変更の内容及び効力発生日を明らかにしなければならない。

第249条

契約の解除は、法令又は契約の定めに従って行わなければならない。

第250条

この法律の施行に関し必要な事項は、政令その他の法令で定める。